

Servidumbre

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5165 · Servidumbre
PAQUETE Y POSICIÓN	P-045 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1760–1848 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 4 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Derecho u obligación real que grava un predio en beneficio de otro o de un uso reconocido, y que condiciona la construcción, el paso de aguas, las luces, los albañales y otros elementos del edificio. La servidumbre puede nacer de título o de uso prolongado y debe ser considerada por alarifes, peritos y propietarios.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Juan de Torija · 1760

1. Servidumbre de aguas acreditada

«...esta servidumbre debe pagar el beneficio, sin reclamar en cosa alguna...»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid y policía de ella. Madrid, 1760, p. 22 del facsímil.

MR-5165-01 · CEN-5165. Torija trata la servidumbre como derecho exigible cuando existe título o posesión acreditada, especialmente en materia de aguas.

Juan de Torija · 1760

2. Servidumbres que debe distinguir el alarife

«...tenga cuidado de dextarlo con toda distincion, como son pozo, cueva, alvañal, luces, y recogederos de las aguas y demás servidumbres...»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid y policía de ella. Madrid, 1760, p. 60 del facsímil.

MR-5165-02 · CEN-5165. El alarife debe reconocer y describir los distintos gravámenes que afectan una casa para evitar pleitos y daños.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Prohibición de entorpecer una servidumbre de desagüe

«...no tiene el dueño de aquel derecho á desviar ó entorpecer el curso de esta servidumbre, pues de lo contrario causaria notable daño...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841, p. 74 del facsímil.

MR-5165-03 · CEN-5165. Fornés lleva el concepto a una situación constructiva concreta: conservar el conducto común y el uso adquirido del predio vecino.

Mariano Matallana · 1848

4. Extinción y diversidad de servidumbres

«Se extinguen las servidumbres por la consolidacion ó confusion de los dominios... Mas se pudiera decir sobre servidumbres... de la accion natural de las aguas... de vistas y luces...»

Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848, p. 241 del facsímil.

MR-5165-04 · CEN-5165. Matallana sistematiza causas de extinción y ámbitos de aplicación, mostrando la amplitud jurídica del término.

LECTURA COMPARADA

Torija presenta la servidumbre desde la práctica municipal y la actuación del alarife; Fornés examina sus efectos sobre un conducto de desagüe; Matallana la incorpora a una exposición jurídica más sistemática. La continuidad es clara: el edificio queda subordinado a derechos preexistentes de paso, agua, vistas o luces.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

La voz mantiene sentido jurídico-predial. Expresiones como servidumbre de aguas, luces o paso especifican el contenido del gravamen; no deben equipararse a una simple incomodidad material.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La documentación abarca los siglos XVIII y XIX, con testimonios normativos, prácticos y lexicográficos. Se integran las fuentes que añaden contenidos distintos y se excluyen repeticiones generales.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es esencial para interpretar ordenanzas, informes periciales y conflictos de medianería, porque explica por qué una obra lícita en suelo propio puede quedar limitada por derechos de otro predio.

RELACIONADO CON

Medianería; Albañal; Luces; Desagüe; Linde; Apeo; Derecho de paso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Torija. Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid y policía de ella. Madrid, 1760.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.